



incoder
instituto colombiano
de desarrollo rural



Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural

Prosperidad
para todos

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER
DIRECCION TERRITORIAL CAQUETA

RESOLUCION NÚMERO 1108 - - - -

(31 OCT 2012)

Por la cual se adjudica un terreno baldío

EL(LA) DIRECTOR(A) TERRITORIAL DE CAQUETA DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE DESARROLLO RURAL INCODER

En ejercicio de las facultades legales y estatutarias, en especial las previstas en el artículo 65 y siguientes de la Ley 160 de 1994 y los decretos Nos. 2664 de 1994, 982 de 1996, 3759 de 2009 y la Resolución de Gerencia General No. 2047 de 2009, y

CONSIDERANDO:

Que la señora MARGARITA REYES MURCIA, identificada con cédula de ciudadanía número 26649953, el día 13 de Agosto de 2010 presentó solicitud de adjudicación del predio denominado EL DIVISO 2, ubicado en el Centro Poblado ALTO RIECITO, Municipio San Vicente del Caguan, Departamento Caquetá.

Revisada la solicitud y verificado el cumplimiento de los requisitos exigidos, la Dirección Territorial de CAQUETA, profirió el auto de aceptación No.20121402951 de fecha 16 de Mayo de 2012 y conformó el expediente No.B18075301352010.

El día 26 de Septiembre de 2012, se llevó a cabo la diligencia de inspección ocular de la cual se levantó el Acta correspondiente, visible a folio(s) (23-26) del expediente arriba citado, en la cual consta que la explotación económica del predio solicitado en adjudicación esta representada en Agrícola (Pancoger(1.0000) una hectárea y cero metros cuadrados equivalente a 0.85%), Ganadera (Doble Proposito(43.0000) cuarenta y tres hectáreas y cero metros cuadrados equivalente a 36.76%), Areas Conservacion Vegetación Protectora(38.0000) treinta y ocho hectáreas y cero metros cuadrados equivalente a 32.49%, Area Forestal Protectora(20.0000) veinte hectáreas y cero metros cuadrados equivalente a 17.10%, Rastrojo(14.9682) catorce hectáreas y nueve mil seiscientos ochenta y dos metros cuadrados equivalente a 12.80%. En el mismo documento se lee el siguiente concepto del servidor público que realizó la diligencia de inspección ocular: Realizada la inspección ocular, se evidencio, que se ocupa mas de las 2/3 partes de la superficie del suelo, la actividad económica esta generada en ganadería doble propósito. La actividad se ajusta a las condiciones agropecuarias de los suelos. Cumple una función ecológica y social. El predio es adjudicable. La peticionaria es sujeto de adjudicación, ocupa y explota el predio desde hace más de 5 años, es procedente continuar con el procedimiento de titulación.



"Por un campo para todos"



incoder
instituto colombiano
de desarrollo rural



Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural

**Prosperidad
para todos**

Resolución No.

1108----

de

31 OCT 2012

Hoja No. 2

Continuación de la Resolución "Por la cual se adjudica un terreno baldío".

Según la citada acta, el solicitante tiene un tiempo de ocupación y explotación del predio de ocho (8) años. (folio 23).

Una vez adelantadas las actuaciones contempladas en el procedimiento de Adjudicación de Baldíos, la Dirección Territorial de CAQUETA visto el expediente No. B18075301352010, la revisión jurídica previa a la decisión de fondo (folio 29-34), considera procedente adjudicar el predio baldío denominado EL DIVISO 2 a la señora MARGARITA REYES MURCIA.

Dicha consideración se basa en: SE COMPROBÓ EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN CUANTO AL PREDIO Y AL PETICIONARIO PARA TITULACIÓN DE BALDÍOS, EN CONSECUENCIA SE PROCEDERÁ A TITULAR EL BALDÍO DENOMINADO EL DIVISO 2, UBICADO EN EL CENTRO POBLADO ALTO RIECITO, EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN.

En mérito de lo expuesto, esta Dirección Territorial,

RESUELVE:

Artículo 1°.- Adjudicar a la señora MARGARITA REYES MURCIA, identificada con cédula de ciudadanía número 26649953, quien el día 13 de Agosto de 2010, presentó solicitud de adjudicación del predio denominado EL DIVISO 2 ubicado en el Centro Poblado ALTO RIECITO, Municipio San Vicente del Caguan, Departamento Caquetá, con una extensión de (116.9682) ciento dieciseis hectáreas y nueve mil seiscientos ochenta y dos metros cuadrados, según el plano No.18-753001365 que hace parte de la presente resolución, este predio esta ubicado dentro de los siguientes linderos técnicos:

PUNTO DE PARTIDA: SE TOMO COMO TAL EL DELTA 643A, DONDE CONCURREN LAS COLINDANCIAS DE RAMIRO ARTEAGA, SANDRA DORIAN RUIZ OSORIO Y EL INTERESADO. COLINDA ASI: NORESTE: CON SANDRA DORIAN RUIZ OSORIO EN 1232 METROS DEL DELTA 643A AL DELTA 617. ESTE: CON EIDER PEREZ EN 1149 METROS DEL DELTA 617 AL DELTA 607. SUR: CON RAMIRO ARTEAGA EN 1641 METROS DEL DELTA 607 AL DELTA 646. OESTE: CON CAMPOELIAS BRIÑEZ EN 417 METROS DEL DELTA 646 AL DELTA 643. NOROESTE: CON RAMIRO ARTEAGA EN 447 METROS DEL DELTA 643 AL DELTA 643A, PUNTO DE PARTIDA Y ENCIERRA.



"Por un campo para todos"



incoder
instituto colombiano
de desarrollo rural



Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural

**Prosperidad
para todos**

Resolución No.

1108 --- de

31 OCT 2012

Hoja No. 3

Continuación de la Resolución "Por la cual se adjudica un terreno baldío".

Artículo 2°.- La presente resolución constituye título traslativo de dominio y queda amparada por la presunción consagrada en el artículo 6° de la Ley 97 de 1946. Esta presunción no surtirá efectos contra terceros sino pasado un año, contado a partir de la fecha de inscripción de la resolución en la respectiva Oficina de Registro de Instrumentos Públicos.

Artículo 3°.- El terreno adjudicado mediante la presente resolución, no podrá fraccionarse, salvo las excepciones previstas en el artículo 45 de la Ley 160 de 1994. Los Registradores de Instrumentos Públicos se abstendrán de registrar actos o contratos de tradición de inmuebles cuyo dominio inicial provenga de adjudicaciones de baldíos nacionales, en los que no se protocolice la autorización del INCODER cuando con tales actos o contratos se fraccionen dichos inmuebles.

Artículo 4°.- Sin perjuicio de su libre enajenación, dentro de los cinco (5) años siguientes a la adjudicación de este predio, ésta podrá ser gravada con hipoteca solamente para garantizar las obligaciones derivadas de créditos agropecuarios otorgados por entidades financieras.

Artículo 5°.- El INCODER decretará la reversión del baldío adjudicado al dominio de la Nación, cuando se compruebe la violación de las normas sobre conservación y aprovechamiento racional de los recursos naturales renovables y del medio ambiente, o el incumplimiento de las obligaciones y condiciones bajo las cuales se produjo la adjudicación.

Artículo 6°.- La presente adjudicación queda sujeta a las disposiciones que regulan la titulación de terrenos baldíos, especialmente a las servidumbres pasivas de tránsito, acueducto, canales de riego o drenaje y demás necesarias para la operación de proyectos de interés público y las necesarias para la adecuada explotación de los fundos adyacentes.

Artículo 7°.- La adjudicación que se hace mediante esta providencia no incluye los bienes de uso público, fuentes de agua, bosques, fauna, etc. Ni las zonas de carreteras de primero, segundo y tercer orden de 60, 45 y 30 metros respectivamente. Para determinar la medición del metraje se tomaría la mitad a cada lado de la vía.

En vías de doble calzada de cualquier categoría la zona de exclusión se extenderá mínimo veinte (20) metros a lado y lado de la vía que se medirán a partir del eje de cada calzada exterior de conformidad con la Ley 1228 de 2008 o las normas posteriores que lo modifiquen.

Artículo 8°.- El INCODER podrá revocar directamente, en cualquier tiempo, la resolución de adjudicación de tierras baldías proferidas con violación a lo establecido en las normas legales o reglamentarias vigentes sobre baldíos.

"Por un campo para todos"



incoder
instituto colombiano
de desarrollo rural



Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural

Prosperidad
para todos

Resolución No.

1108 - - - de

31 OCT 2012

Hoja No.4

Continuación de la Resolución "Por la cual se adjudica un terreno baldío".

Artículo 9°.- En el evento de enajenarse el predio adjudicado mediante la presente Resolución, no podrá volver a solicitar nueva adjudicación sino transcurridos 15 años contados a partir de la fecha de expedición de esta Resolución.

Artículo 10°. - La acción de nulidad contra las resoluciones de adjudicación de baldíos podrá intentarse por el INCODER, por los Procuradores Agrarios o cualquier persona ante el correspondiente Tribunal Administrativo, dentro de los dos (2) años siguientes a su ejecutoria.

Artículo 11°.- Notificar la presente Resolución en forma personal, al Agente del Ministerio Público Agrario correspondiente y a los peticionarios, en la forma prevista en los artículos 67, 68 y 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 12°.- Contra esta resolución procede el recurso de reposición dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación, de conformidad con el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Transcurrido este término, si no se presenta recurso de reposición o éste es resuelto confirmando la decisión, esta resolución quedará en firme, en los términos del artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Dado en la ciudad de Florencia, a los **31 OCT 2012**

NOTIFÍQUESE, REGÍSTRESE Y CÚMPLASE

RAFAEL LOSADA

Director Territorial Caquetá

Proyectó: ANDRES RICARDO ALVAREZ CUELLAR
Revisó: CECILIA TORRES
Aprobó: MAURICIO ARANGO MOLINA



"Por un campo para todos"

F28-PM-TB-03

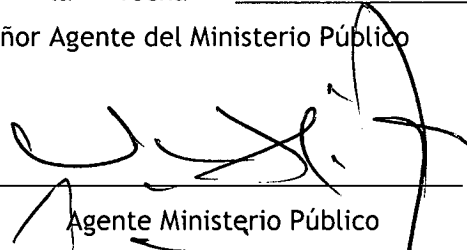
Resolución No. 1108 - - - - de 31 OCT 2012

Hoja No. 5

Continuación de la Resolución "Por la cual se adjudica un terreno baldío".

CONSTANCIAS DE NOTIFICACIÓN Y REGISTRO

En la fecha 07 DIC 2012 notifiqué personalmente la presente providencia al Señor Agente del Ministerio Público



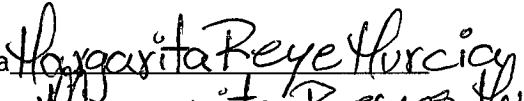
Agente Ministerio Público

El Notificador:

Firma 
Nombre Notificador Camilo G.
Cargo: Notificador

En la fecha 06-03-2013 notifiqué personalmente la presente providencia al interesado.

El notificado:

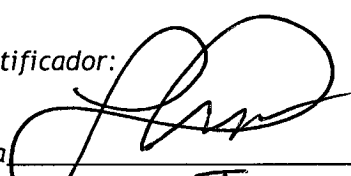
Firma 
Nombre Margarita Reyes Murcia
c.c. 26649.953

El notificado:

Firma _____
Nombre _____
c.c. _____

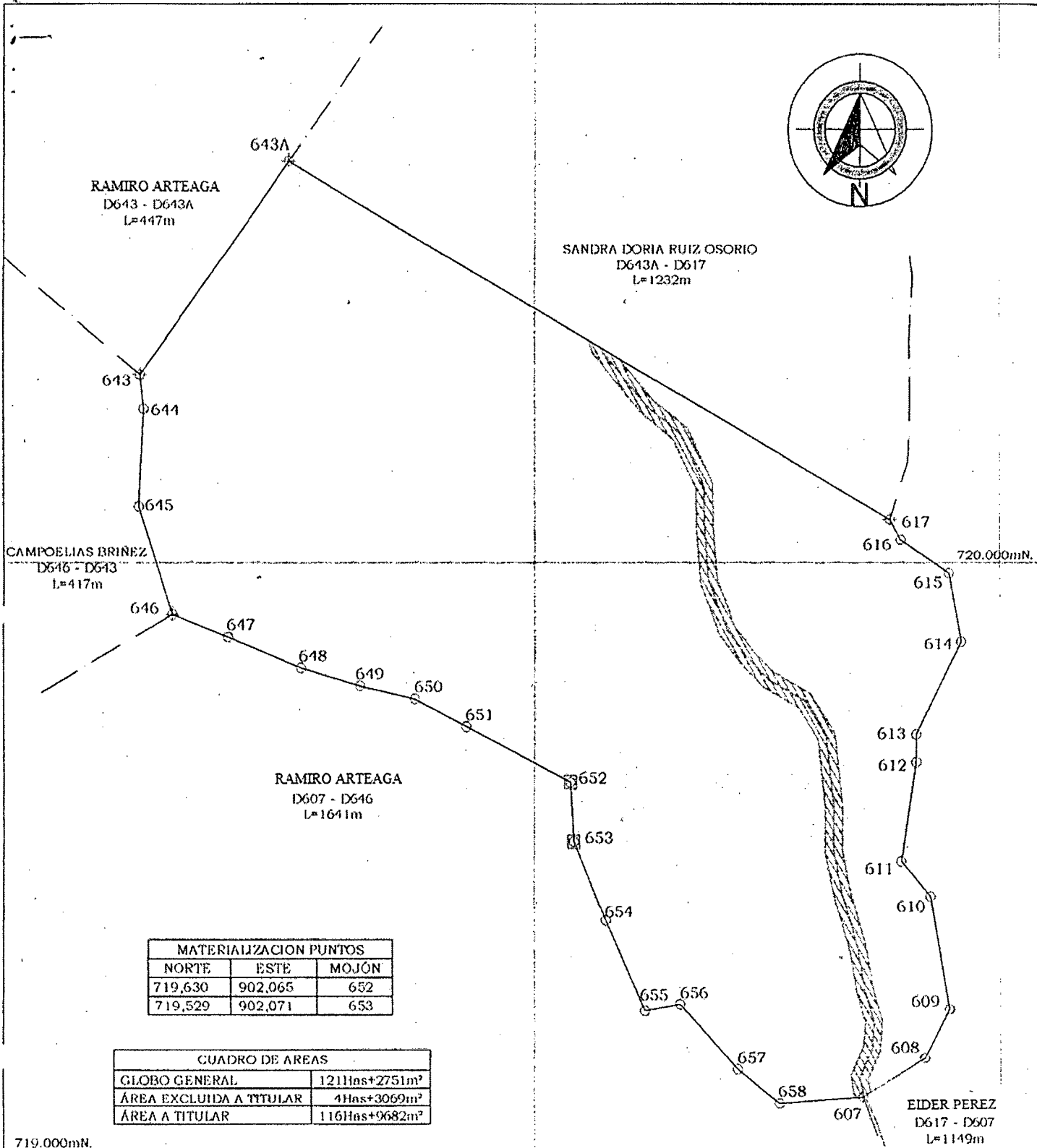
Recibi: Margarita Reyes Murcia
CC. 26649.953 S.V.C.
Fecha: 16 Abril 2013

El Notificador:

Firma 
Nombre Notificador Fernando Lozano
Cargo: Técnico Operativo 15

ESPACIO PARA ANOTACIÓN REGISTRO DE LA RESOLUCIÓN EN CÍRCULO _____

No. Folio _____
Fecha _____
Inscripción _____



MATERIALIZACION PUNTOS		
NORTE	ESTE	MOJÓN
719,630	902,065	652
719,529	902,071	653

CUADRO DE AREAS	
GLOBO GENERAL	1211Has+2751m²
AREA EXCLUIDA A TITULAR	4Has+3069m²
AREA A TITULAR	116Has+9682m²

719.000mN.

CUADRO DE COORDENADAS Y COLINDANTES				
PUNTO	NORTE	ESTE	COLINDANTE	DISTANCIA
643A	720.682	901.561	SANDRA DORIA RUIZ OSORIO	1232m
617	720.075	902.633	EIDER PEREZ	1149m
607	719.095	902.587	RAMIRO ARTEAGA	1641m
646	719.913	901.355	CAMPOELIAS BRINEZ	417m
643	720.320	901.298	RAMIRO ARTEAGA	447m
643A	720.682	901.561	RAMIRO ARTEAGA	

Origen de las Coordenadas Planas:
BOGOTA_MAGNA SIRGAS
Latitud 04°35'46.3215"N. Longitud: 74°04'39.0285"W
Norte: 1000 000.0m Este: 1000 000.0m

902.000mE.

CONVENCIONES	
Lindero del título	—
Rios	—
Quebradas	—
Lago - Laguna	—
Playon - Arenales	—
Colindancia	—
Radiación	—
Materializado	—
Camino - Sendero	—
Carretera	—
Via	—

ALTURA PROMEDIO = 443.00 m.s.n.m.

LEVANTO: LUIS FRANCISCO VALENCIA L.P. No 01-0840 C.P.N.T
CALCULO: LUIS FRANCISCO VALENCIA
DIBUJO: MAURICIO V / 311 499 7931
REVISO: —
FECHA: MARZO 04 DE 2010
ESCALA: 1: 10.000

PREDIO: EL DIVISO II
VEREDA: ALTO RIECITO
MUNICIPIO: SAN VICENTE DEL CAGUAN
DEPARTAMENTO: CAQUETA
PROPIETARIO: MARGARITA REYES MURCIA
AREA A TITULAR 116Has+9682m²

OBRA No _____

ARCHIVO No 18-753001365